

מסורת הש"ס

(א) (ב"ב כג: א) ונתי פרש"י לקמן לו. ד"ה ודקאר"י, (ב) [ב"ב כג:] לקמן כה, (ג) לעיל יג, (ד) שם, (ה) [שם] א) אע"ג דלפוטב כי מ"מ צעי נמי לטויי מתני' אליבא. ת"י, (ו) לעיל יג. ודף יא: א, (ח) לעיל יב, (ט) [ב"ב כג:] א) (דף יא: א, (ז) דף יג: א, (ז"ו ש"ך לקמן אחר ד"ה אלא לר' יוסמן ויחמר טפי יט לדיבור זה שייכות לעיל יב: בתשעה הטעם וכו'), (ח) [לעיל יג: א, (ז"מ ח: א, (ט) [ב"ק מו: כ"ב כג, (ט) אפשר דלפילו לשמואל הוה לן למיל בתר רובא ולא אחר חוקת ממון כיון דחוקת הגוף מסייע לרוב ופריך שפיר אפילו אליבא דשמואל קאי אמאי דלמרינן לעיל כיון דרוב גשם בתולות נישאות הוי גשם כר' דריה כי שמת וצברי ושמת פסק שמואל כ"ג הכא דמתייב חוקת הגוף לאח לשנא דשיק להכי פריך וחייל בתר רובא דס"ד דהוי רוב גמור. ת"י,



גליון הש"ס

גמ' ודקאר"י לה מאי קארי לה. לקמן לו ע"ה ויומא ל ע"כ] יבמות יא ע"ה יד ע"ה [נב ע"ה גיטין סא ע"כ כ"ק מו ע"כ] כ"ב ב ע"כ [ז ע"כ] קמח ע"ה [נסכרות ד ע"כ] מה סד ע"ה:



מוסף רש"י

הא ליכא עדים בעל מהימן. וכתובתה מנה דהמילא ממכור עליו הדיא (דש"בם ב"ב צבא, ודקאר"י לה מאי קארי לה. מי שחשיב פשוט וזו צבית המדקש מה עלתה על רכוש (לקמן לו). דרוב גשים בתולות נישאות. רוב גשים שנעולש שנישאות לבגל. בתולות הן (דש"בם ב"ב צבא). מאיש פלוני וכוון הוא. כלומר מיוחס הוא (קדושין עד). ראוה מדברת עם אחר. בפנייה ומשום תשאל דפסולין לנחין ולחמור וכיון שנצטלה לפסול פסלה מן הכהונה (ע"ש א). ר"ג ור"א אומרים נאמנות. וכשרה לכהונה ולא מספקין לה בנצולה לפסול לה (שם). מאי מדברת נסתרה. ואע"פ שאלה שנצולה נפסקה לכהונה לר' יהושע דלנקמן, דמעלה עשו ביוחסין (שם). היא אומרת מוכת עץ אני. הטעם את האשה בחוקת בתולה ולא מנא לה בתולים. היא אומרת מוכת עץ אני כי (ע"ש יא: א) שנתקע לה עץ בלוחו מקום (שם יא). ומיעוט אלמנות. וזו איכא למימר דמן המיעוט היא הואיל ואין לה קול כדמפרש ואזיל (דש"בם ב"ב צבא).

האשה שנתארמלה

שפה שאסר. זה אינו יודע שהיתה של אציו אלא על פיו של זה ומה שאסר הרי התיר: **גמ'** **טעמא דאיכא עדים**. דליתמה דהינומא: **הבעל מהימן**. ולא אמרינן הואיל ומספקא לן על יום נישואיה אס בתולה היתה אס בעולה העמד אותה על חזקתה של קודם לכן ומתחלה בתולה היתה: **היא נאמנת**.

דלזיל בתר חזקה דגופא: **צברי ושמא**.

גבי משארסתני נאנסתי היא טוענת כרי לי הוא והוא אינו טוען אלא שמא עד שלא ארסתין דהא אינו יודע מתי נאנסה: **ודקארי לה**. למימר סתמא דלא כרבנן גמליאל: **מאי קארי לה**. ומאי עלה דעתו לאפוקי מדר"ג הא לא דמיא לה: **כיון דרוב גשים בסולוס נישאות**. קרובה טענתה להיות אמת יותר משלו וכצרי ושמא דמיא: **והכי נמי מסתברא**. דר"ג מודה צה דבעל מהימן: **אי אמרס בשלמא איירי ר"ג צמודה**. דהן רשא הודאה הוא דקא מודה ר"ג לרבי יהושע ואמר אע"ג דפליגנא עלך צברי ושמא מודינא לך צברי וצרי היינו דשיק למיתיב בתריה ור' יהושע מודה לר"ג צהאומר לחצרו

שדה זו כי דלע"ג דפליגנא צפ"ק [יב:]

במשארסתני נאנסתי דלע"ג דליכא למימר מגו לא מהיימנא מודינא צהאי מגו דאי צבי שתיק ולא א"ל של אצין היתה כי אמר ליה נמי לקחתיה הימנו מהימן דללקמן': **אלא אי אמרס לא איירי**. רשא צמודה ר"ג מאי מודה רבי יהושע מאי שייך למיתיביה הכא ואסיכא קאי: **אמגו קאי**. אפלוגמא

דליכא למימר צה מגו צפ' קמא קאי וקאמר דלע"ג דפליגנא צמוג דהתם צמוג דהכא מודינא דללקמן: **סהייא**. איכא מגו: **הרי כריסה צין שנייה**. ואינה יכולה לומר לא נצעלתי: **וקאמרס נצעלתי**. ולכשר נצעלתי מהיימנא: **בשלמא לר' אלעזר דאמר**. צפרק קמאי^א טעמתייהו צמנה ולא כלום מוכת עץ שלא הכיר צה אינה יכולה לתוצעו אלא מנה והוא אומר דרוסת איש את ואין לך כלום איכא מגו דאי צביא אמרה מוכת עץ אני תחתין: **ט משארססני**. אירע לי וגסתתפה צדהו ואית לי מאתים: **וקאמרס**. מוכת עץ אני מעיקרא ולא תצעה אלא מנה מהיימנא: **אלא לר' יוחנן**. דלמריט^א טעמתייהו צמאתי ומנה שהיא תוצעתו מאתים ליכא מידי צין תחתיו למעיקרא מאי מגו איכא: **הכא**. גבי שדה אין שור שחוט לפניך שיעלה על לב צעליו לתצוע מי שחטו כלומר אס שתק זה לא היו לו עוררים הלכך אי לאו דצברי פשוט הוא שלקחה הימנו לא היה אומר לו של אצין היתה הלכך אמרי' מגו אצל גבי לא מנא לה בתולים הס הסיתיהו לצא לצ"ד ואע"פ שיש לה להשיב טענה טובה מזו לא אמרינן מגו דלמלא לא אסקה אדעתה אי"נ איצרומי קא מערמא: **וכיון שרוב גשים**. קושיא היא: **יש לה קול**. והרבה יודעים שיאלה צהינומא:

וזו

פרק שני כתובות

מז.

דאי רבן גמליאל הא אמר אידי מהיימנא. נראה דלמ"ד^א הטוען אחר מעשה צ"ד לא אמר כלום פריך דלמ"ד דמאי טעין פרעמי הכא נאמן הצעל אפילו לר"ג לומר אלמנה נשאחך צמוג דאי צבי אמר פרעמי: **הכי נמי מסתברא**. פ"י צקוטרס הכי נמי מסתברא דמתני' אחיא כרבנן גמליאל כדמשנינן

דצברי וצרי מודה מדקתני ומודה ר' יהושע כו' וקשה לפ"י דכי לא איירי נמי ר"ג צמודה אחי שפיר ומודה רבי יהושע כלומר אע"ג דצרישא פליגנא עלך צסיפא מודינא לך אע"ג דרישא וסיפא אינן מענין אחד כי היכי דאחיא ליה שפיר ומודה רבי יהושע אי איירי ר"ג צמודה אע"ג דמודה דר' גמליאל אינו מענין ומודה דרבי יהושע יש דלא הוי מענין אחד כלומר דלאג דתנא מילתא דמודה ר"ג תני נמי מילתא דמודה צה רבי יהושע אצל אי לא איירי רבן גמליאל צמודה לא שייך למיתיבי ומודה רבי יהושע לאשמועינן אע"ג דפליג דרישא מודה צסיפא כיון דרישא וסיפא איננס מענין אחד אצל קשה דלא הוה ליה למימר אמגו קאי דעד השתא נמי לפ"ה אמגו הוי קאי ונראה לר"י דה"פ הכי נמי מסתברא דצברי ושמא דמי ולא צא לומר דפליג רבן גמליאל צרישא אלא אע"ג דצברי ושמא דמי מודה ר"ג משום דלאו שמא ממנש הוא מדקאמר ומודה רבי יהושע אי אמרת בשלמא איירי ר"ג צמודה כלומר אע"ג דצברי ושמא דמי מודה ר"ג דבעל נאמן היינו דקתני ומודה רבי יהושע דצהאי צרי נאמן דס"ד דטעמא דרבי יהושע משום צרי ושמא דזה אינו תוצעו כדפ"י צקוטס' והשתא הוה מודה דר"ג ומודה דר"י מענין אחד אלא אי אמרת דרישא צברי וצרי גמור הוא ולא איירי רבן גמליאל צמודה דפשיטא דכיון דצרי וצרי הוא דלא פליג ר"ג מאי ומודה וקאמר מי סצבת דלרישא קאי וטעמא דר"י משום צרי ושמא אמגו קאי דטעמא דר' יהושע משום מגו ונאמן אפי' הלה תוצעו ואפירקין קמא קאי:

התם שור שחוט צצניך. פירש צקוטרס שהוא טוען עד שלא אירסתין נאנסת והכא אין שור שחוט לפניך דאין הלה תוצעו ור"י מפרש דהכא נמי איירי צהלה תוצעו כדפ"י וה"פ התם שור שחוט לפניך דהרי אין לה בתולים ואינה יכולה לומר צמולה אני כמו צשור שחוט שאין יכול לומר חי הוא ולהכי צין אומרת משארסתני נאנסתני צין אומרת מוכת עץ אני תחתין לא מהיימנא הכא אין שור שחוט לפניך ונאמן צמוג דאי צבי אמר לא היתה של אצין מעולם: **כיון דרוב גשים בתולות נישאות כי איכא עדים מאי הוי**. לרנ פריך דאית ליה ס'הולכין צממון אחר הרוצע:

וזו

בתולה יש לה קול וזו

עין משפט ור מוצה

ב א מיי פט"ו מכלכות אשות הלכה כה סמג עשין מח טו"ש"ע אה"ע סימן לו טעף טו:



תוספות ר"ד

מיתמי גובה בלא כתובה ודייקין טעמא דאיכא עדים פ"י שיצאת בהינומא וראשה פרוה הא ליכא עדים בעל מהימן פ"י ולא אמרינן הואיל ומספקא לן על יום נישואיה אם היתה בעולה או בתולה העמד אותה על חזקתה של קודם לכן ובתולה היתה לימא תנן סתמא דלא כ"ג דאי ר"ג האמר אידי מהיימנא פ"י דאזיל בתר חזקה דגופה וה"י נימא העמד אשה על חזקתה ובתולה היתה ומהדר אפילו תימא ר"ג ע"כ לא קאמר ר"ג אלא ברי ושמא אבל ברי וברי לא אמר עיין בפ"ק. ודקארי לה מאי קארי לה. כיון דרוב גשים בתולות נישאות כצרי ושמא דמי. וכיון דרוב גשים בתולות נישאות כי לא אחי עדי הינומא מאי הוה ניזיל בתר רובא. פ"י ואע"ג דיש פלוגתא בהא מילתא רב ושמואל בפרק המוכר פירות דרב אמר הולכין בממון אחר הרוב ושמואל אמר אין הולכין בממון אחר הרוב וקי"ל הלכה כשמואל הכא משום דאיכא תרתי רובא וחזקה הפכר אשה על חזקתה ובתולה היתה אפי' שמואל מודה. אמר רבינא משום דא"ל דרוב גשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות ורוב הנשאת בתולה יש לה קול וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא: